

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

PSYCHOLOGISCHE EXPERTISE

Datum: 20. April 2026

Psychologische Expertise zu den Grundrechten

(Art. 1–19 GG)

I. Auftrag und Sachverhalt

Gegenstand dieser Expertise ist die psychologische Bedeutung der Grundrechte gemäß Art. 1–19 GG für das Individuum. Diese Rechte bilden die zentrale Werteordnung und sind unmittelbar geltendes Recht. Sie sichern die Freiheitssphäre des **Menschen** gegenüber staatlichen Eingriffen und sind zugleich Ausdruck der Menschenwürde.

Aus psychologischer Sicht stellen sie die essenziellen Rahmenbedingungen für eine angstfreie Persönlichkeitsentwicklung und die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit dar.

II. Psychologischer Referenzrahmen im Kontext der Grundrechte

Die Grundrechte sind in Art. 1–19 GG verankert und binden Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht (Art. 1 Abs. 3 GG). In diesem psychologischen Referenzrahmen garantieren sie Würde, Autonomie, Gleichheit und Teilhabe.

Da Einschränkungen nur unter strengen Voraussetzungen zulässig sind (Art. 19 GG), fungiert das Grundgesetz als stabiles Schutzsystem. Dieses System verhindert den Zustand der erlernten Hilflosigkeit, indem es staatliches Handeln berechenbar macht und dem **Menschen** einen verlässlichen Schutzraum für seine psychische Integrität garantiert.

III. Psychologische Bewertung

Die Grundrechte entfalten eine fundamentale psychologische Wirkung auf die menschliche Statik:

- **Art. 1 GG (Menschenwürde):** Das Fundament für Selbstwert und Identität. Der Schutz vor Entwürdigung ist die primäre Prävention gegen Traumatisierung durch staatliche Gewalt.
- **Art. 2 GG (Persönlichkeitsentfaltung):** Die Grundlage für Autonomie und Resilienz. Die körperliche und seelische Unversehrtheit ist Voraussetzung für jede gesunde Entwicklung.
- **Art. 3 GG (Gleichheit):** Fördert soziale Zugehörigkeit und psychische Stabilität durch den Schutz vor Diskriminierung und Willkür.
- **Art. 4–5 GG (Glaubens- und Meinungsfreiheit):** Ermöglichen Sinnfindung und den authentischen Ausdruck des Selbst. Einschränkungen in diesem Bereich führen nachweislich zu Angst, Rückzug und Identitätsverlust.
- **Art. 6–7 GG (Familie, Bildung):** Sichern die emotionale Grundversorgung und die kognitive Entwicklung im geschützten Raum der Familie.
- **Art. 8–9 GG (Versammlung/Vereinigung):** Stärken die kollektive Selbstwirksamkeit und das Gefühl sozialer Sicherheit.
- **Art. 10, 13 GG (Privatsphäre):** Der Schutz der Kommunikation und der Wohnung ist essenziell für das psychische Bedürfnis nach Regeneration und Basivertrauen.
- **Art. 11–12 GG (Freizügigkeit/Beruf):** Die Freiheit der Wahl und Bewegung ist ein identitätsstiftender Faktor für die psychische Reife.
- **Art. 14–15 GG (Eigentum):** Vermittelt materielle Sicherheit und dient als Basis für eine autonome Lebensgestaltung.
- **Art. 17 GG (Petitionsrecht):** Ein wichtiges Ventil zur Wahrnehmung von Wirksamkeit gegenüber der Macht.

- **Art. 19 GG (Einschränkungen/Zitiergebot):**
Transparenz und die strikte Bindung an Gesetze verhindern das Entstehen von Ohnmachtsgefühlen. Die Einhaltung formaler Schutzregeln ist psychologisch notwendig, um Vertrauen in die Umwelt aufrechtzuerhalten.

IV. Schlussfolgerung

Die Grundrechte sind weit mehr als juristische Normen; sie sind vitale psychologische Schutzmechanismen. Sie sichern Würde, Autonomie und soziale Zugehörigkeit. Ihre Einhaltung ist die unabdingbare Voraussetzung für psychische Gesundheit.

In Anlehnung an moderne rechtspsychologische Ansätze (vgl. die Vergewisserungsfunktion nach Prof. Jörn Ipsen) dienen Grundrechte insbesondere dazu, den destruktiven **„Untertanengeist“ zu überwinden**. Wenn der **Mensch** aktiv auf seine Rechte „pocht“, verlässt er die psychologische Opferrolle und agiert als souveränes Subjekt. Dieses aktive Einfordern von Abwehrrechten gegenüber der Staatsgewalt ist ein essenzieller Resilienzfaktor für die psychische Integrität.

Es ist die psychologische und rechtliche Pflicht des Staates, jede einschränkende Maßnahme am Maßstab der Grundrechte zu rechtfertigen. Der **Mensch** hingegen muss sich für die Inanspruchnahme seiner Freiheit nicht rechtfertigen. Eine Verletzung dieser Statik durch staatliche Amtsträger führt regelmäßig zu tiefer Entfremdung, Angstzuständen und prozessualer Traumatisierung.

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

Psychologische Sachverständige

Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl. Nr. 92547/38245/10645